

순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한
특별검사의 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안
(전용기의원 대표발의)

의안 번호	12371
----------	-------

발의연월일 : 2025. 8. 26.

발 의 자 : 전용기 · 장경태 · 김용민
김영환 · 김기표 · 이재강
박지원 · 이성윤 · 추미애
전현희 · 김정호 · 채현일
서영교 · 이재관 · 김남희
정준호 · 박지혜 · 김병주
의원(18인)

제안이유 및 주요내용

이 법은 순직 해병 사건의 진상을 철저히 규명함으로써 향후 유사한 사건에서 수사 방해와 은폐가 반복되지 않도록 제정되었으나, 현행 규정만으로는 특별검사의 원활한 수사활동과 공소유지 등 직무수행을 보장하기에 부족한 측면이 있고, 60일의 기본수사기간의 만료가 도래하고 있으나 압수물 분석 및 추가조사 등이 상당 부분 남아 있고, 참고인과 피의자 조사 대상자 또한 상당수 남아 있어 수사기간 연장의 필요성이 대두되고 있음.

이에 특별검사의 수사대상을 채수근 해병 사망 사건과 관련하여 정치인, 법조인, 언론인, 군인 등을 체포 및 감금시도한 범죄혐의의 사건

과 국회에서 실시하는 청문회, 국정감사 및 조사를 포함하는 조사·수사 및 재판을 방해하거나 관계된 사람을 사찰하는 등 불법행위를 하였다는 의혹사건까지 확대하고(안 제2조제1항제7호 신설 및 제8호, 제9호), 교정시설의 수용자에 대하여 영장집행을 할 경우 교정공무원을 지휘·감독할 수 있는 권한을 부여하고(안 제6조제1항제3호 신설), 과학수사 장비·시설 및 전문가 지원을 요청할 수 있는 근거를 마련하여 수사의 실효성을 강화하며(안 제6조제3항), 또한 특별수사관 정원을 40명에서 50명으로 확대하고(안 제7조제3항), 파견검사도 공소유지에 직접 참여할 수 있도록 하며(안 제7조제2항), 특검의 수사기간 연장을 1회에서 2회로 각 30일씩 연장할 수 있도록 하고 피의자의 해외 도피시에 수사계속과 공소시효 정지등 특례규정 신설하여 사건의 철저한 규명을 도모하고자 함(안 제9조제3항, 안 제9조의2·제9조의3 신설).

아울러 특별검사 사건의 재판은 공개 심리를 원칙으로 하고, 중계 및 속기·녹음·영상녹화를 의무화하여 재판의 투명성을 확보하고(안 제11조 제3항·제4항·제5항 신설), 특별검사등의 직무수행을 방해하는 행위에 대한 벌칙을 벌금형까지 확대하여 수사 방해 행위에 대한 제재를 강화하고자 함(안 제20조).

순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안

순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제7호 및 제8호를 각각 제8호와 제9호로 하고, 같은 항에 제7호를 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제8호(종전의 제7호) 중 “제6호”를 “제7호”로, “조사 및 수사를”을 “조사·수사 및 재판(국회의 청문회, 국정감사 및 국정조사를 포함한다)을”로, “윤석열 전 대통령 및 대통령실이”를 “윤석열 전 대통령·대통령실 및 제3자가”로, “방해하는 등”을 “방해하거나 그와 관계된 사람을 사찰하는 등”으로 하고, 같은 항 제9호(종전의 제8호) 중 “사건”을 “사건 및 특별검사의 수사를 방해하는 일체의 행위”로 한다.

7. 제1호와 관련하여 정치인, 법조인, 언론인, 군인 등을 체포 및 감금 시도하였다는 범죄 혐의 사건

제6조제1항에 제3호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항 중 “제출과 수사”를 “제출과 과학수사 장비와 시설의 제공 및 전문가 지원 등 수사”로 한다.

3. 교정시설의 수용자에 대하여 법원의 영장 집행을 위한 교정공무원에 대한 지휘·감독

제7조제2항에 후단을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항 중 “40명”을 “50명”으로 한다.

과건검사는 특별검사나 특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이 법정에서 공소유지를 할 수 있다.

제9조제3항 중 “1회에”를 “2회에”로, “30일”을 “각 30일”로 한다.

제9조의2 및 제9조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제9조의2(수사기간 종료 후 계속 수사의 특례) ① 특별검사가 수사 기간 내에 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있어 제9조의 수사기간 종료 시까지 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 같은 조 제6항에도 불구하고 특별검사는 사실심의 변론 종결 시까지 해당 피의자에 대한 수사를 계속할 수 있다.

② 제1항에 따른 수사는 제9조에서 정하는 수사기간 연장 절차의 적용을 받지 아니한다.

제9조의3(공소시효의 정지) 특별검사가 수사 중 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 공소시효는 정지된다.

제10조에 제3항부터 제5항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 「법원조직법」 제57조 단서에도 불구하고 제2조제1항 각 호의 사건에 대한 재판의 심리와 판결은 공개한다.

④ 재판장은 특별검사 또는 피고인의 신청이 있는 경우 특별한 사

정이 없으면 중계를 허가하여야 한다. 다만, 중계를 허가하지 아니할 특별한 사정이 있다고 판단되는 경우에는 결정으로 중계를 불허할 수 있으며, 이 경우에는 그 이유를 밝혀 선고한다.

⑤ 해당 재판의 경우 재판에서 심리의 전부를 속기사로 하여금 속기하게 하고 녹음장치 또는 영상녹화장치를 사용하여 녹음 또는 영상녹화(녹음이 포함된 것을 말한다)하여야 한다.

제20조 중 “징역에”를 “징역 또는 5천만원 이하의 벌금에”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 법 시행 당시 진행 중인 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사대상 등, 특별검사의 직무범위와 권한 등, 특별검사보와 특별수사관, 수사기간 등 및 파견검사·파견공무원의 수 등에 대하여도 이 법 개정규정을 적용한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(특별검사의 수사대상 등)	제2조(특별검사의 수사대상 등)
① 이 법에 따른 특별검사의 수사대상은 다음 각 호의 사건 및 그와 관련된 사건에 한정한다.	① ----- ----- ----- --.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
<u><신설></u>	7. 제1호와 관련하여 정치인, 법조인, 언론인, 군인 등을 체포 및 감금시도하였다는 범죄 혐의 사건
7. 제1호부터 제6호까지 관련된 의혹 사건에 대한 <u>조사 및 수사를 윤석열 전 대통령 및 대통령실이 방해하는 등 불법행위를 하였다는 의혹 사건</u>	8. ----- 제7호----- ----- <u>조사·수사 및 재판(국회의 청문회, 국정감사 및 국정조사를 포함한다)을 윤석열 전 대통령·대통령실 및 제3자가 방해하거나 그와 관계된 사람을 사찰하는 등</u> -----
8. 위 각 호에 대한 수사과정에서 인지된 관련 <u>사건</u>	9. ----- ----- <u>사건 및 특별검사의 수사를 방해하는 일체의 행위</u>
② (생략)	② (현행과 같음)

제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등) ① 특별검사의 직무범위는 다음 각 호와 같다.

1. 2. (생략)

<신설>

② (생략)

③ 특별검사는 그 직무를 수행함에 있어서 필요한 경우에는 대검찰청, 고위공직자범죄수사처, 경찰청, 국방부 등 관계기관의 장에게 제2조제1항 각 호의 사건과 관련된 사건의 수사기록 및 증거 등 자료의 제출과 수사 활동의 지원 등 수사협조를 요청할 수 있다.

④ ~ ⑦ (생략)

제7조(특별검사보와 특별수사관)

① (생략)

② 특별검사보는 특별검사의 지휘·감독에 따라 제2조제1항 각 호의 사건과 관련된 수사 및 공소제기된 사건의 공소유

제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등) ① -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 교정시설의 수용자에 대하여 법원의 영장 집행을 위한 교정공무원에 대한 지휘·감독

② (현행과 같음)

③ -----

-----제출

과 과학수사 장비와 시설의 제

공 및 전문가 지원 등 수사---

-----.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

제7조(특별검사보와 특별수사관)

① (현행과 같음)

② -----

지를 담당하고 특별수사관 및
관계 기관으로부터 파견받은
공무원에 대한 지휘·감독을
한다. <후단 신설>

③ 특별검사는 그 직무를 수행
함에 있어서 필요한 경우에는
40명 이내의 특별수사관을 임
명할 수 있다.

④ ~ ⑥ (생략)

제9조(수사기간 등) ① · ② (생
략)

③ 특별검사는 제2항의 기간
이내에 수사를 완료하지 못하
거나 공소제기 여부를 결정하
기 어려운 경우에는 1회에 한
정하여 수사기간을 30일 연장
할 수 있고, 그 사유를 대통령
과 국회에 서면으로 보고하여
야 한다.

④ ~ ⑦ (생략)

<신설>

-----.

파견검사는 특별검사나 특별검
사보의 지휘·감독에 따라 특
별검사와 특별검사보의 재정
없이 법정에서 공소유지를 할
수 있다.

③ -----

50명-----
-----.

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

제9조(수사기간 등) ① · ② (현
행과 같음)

③ -----

-----2회에-----
-----각 30일-----

-----.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

제9조의2(수사기간 종료 후 계속
수사의 특례) ① 특별검사가

	<u>수사 기간 내에 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있어 제9조의 수사기간 종료 시까지 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 같은 조 제6항에도 불구하고 특별검사는 사실심의 변론 종결 시까지 해당 피의자에 대한 수사를 계속할 수 있다.</u>
<u><신 설></u>	<u>② 제1항에 따른 수사는 제9조에서 정하는 수사기간 연장 절차의 적용을 받지 아니한다.</u>
제10조(재판기간 등) ① . ② (생략) <u><신 설></u>	<u>제9조의3(공소시효의 정지) 특별검사가 수사 중 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 공소시효는 정지된다.</u>
<u><신 설></u>	제10조(재판기간 등) ① . ② (현행과 같음) <u>③ 「법원조직법」 제57조 단서에도 불구하고 제2조제1항 각 호의 사건에 대한 재판의 심리와 판결은 공개한다.</u> <u>④ 재판장은 특별검사 또는 피고인의 신청이 있는 경우 특별</u>

<신 설> 제20조(벌칙) 위계 또는 위력으로 써 특별검사등의 직무수행을 방해한 자는 5년 이하의 <u>징역</u> <u>에</u> 처한다.	<u>한 사정이 없으면 중계를 허가 하여야 한다. 다만, 중계를 허 가하지 아니할 특별한 사정이 있다고 판단되는 경우에는 결 정으로 중계를 불허할 수 있으 며, 이 경우에는 그 이유를 밝 혀 선고한다.</u> ⑤ 해당 재판의 경우 재판에서 심리의 전부를 속기사로 하여 금 속기하게 하고 녹음장치 또 는 영상녹화장치를 사용하여 녹음 또는 영상녹화(녹음이 포 함된 것을 말한다)하여야 한다. 제20조(벌칙) ----- ----- -----<u>징역</u> <u>또는 5천만원 이하의 벌금에</u>-- -----.
--	---